APROB.	VERIF.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION DE LA EDICION
CUP	RDDS	4	Junio 07	Revisado por cambio de razón social
FGC	AI/MP	3	Mayo/98	Modificación estructura del documento
FGC	EL/MP	2	Feb/96	Revisadas hojas 2, 6, 7, 8, 12, 13, 15,18,38 y 41
FGC	EL/MP	1	Mayo/94	Emisión

INDICE

CLAUSULAS

1. Definiciones
2. Objeto del Contrato
3. Documentos del Contrato
4. Planos y documentación adjunta
5. Importe de las obras
6. Materiales y ejecución
7. Acta de iniciación de los trabajos
8. Plazo de ejecución
9. Deberes del Contratista
10. Personal del Contratista
11. Relación entre Contratistas
12. Informes
13. Seguimiento, control de los plazos de obra y penalidades
14. Precios contradictorios
15. Revisión de precios
16. Trabajos por Administración
17. Partidas no presupuestadas
18. Libro de Ordenes
19. Mediciones mensuales
20. Fianzas
21. Certificaciones mensuales
22. Forma de pago
23. Seguros
24. Seguridad
25. Ampliaciones y Reducciones (variaciones) de las Obras y Servicios
26. Nuevas obra y modificaciones de obras realizadas
27. Permisos y licencias
28. Fuerza mayor
29. Señalización y tráfico durante las obras
30. Subcontratación
31. Contratación de personal
32. Control de Calidad de las Obras, Inspecciones, Pruebas y Ensayos.
33. Terminación de las obras y Recepción Provisional
34. Uso anticipado de las obras
35. Periodo de Garantía
36. Liquidación de las obras
37. Recepción Definitiva
38. Liquidación Definitiva
39. Suspensiones temporales o definitivas
40. Causas de resolución del Contrato
41. Gastos derivados del Contrato
42. Escritura pública
43. Cuestiones o diferencias de carácter litigioso
44. Anexos

CONTRATO Nº

En ……..

REUNIDOS : De una parte …….. representada para este acto por D. …….

Y : De otra parte .....……..... representada para este acto por D. .....…….....

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad legal para contratar y, de común acuerdo, establecen las siguientes:

Cláusulas

PRIMERA.- Definiciones. a los fines de este Contrato, las siguientes palabras tendrán los significados que a continuación se indican:

a) PROPIETARIO. Significa la ..... con domicilio en ..... o persona física o jurídica en que delegue.

b) CONTRATISTA. .....……

c) REPRESENTANTE DEL PROPIETARIO. Actuando en nombre de ..... y como interlocutor ante el CONTRATISTA para lo relacionado con este CONTRATO, y de acuerdo con su contenido, figura D. .....…….....

d) REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. Actuando como representante de ..... y con poder suficiente para todo lo relacionado con este CONTRATO figura D.....

Las actuaciones del REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, serán comunicadas previamente al representante en obra del PROPIETARIO D. .....

El PROPIETARIO se reserva el derecho de destituir a la persona del REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA de todas sus funciones como tal en el momento que considere oportuno.

<u>SEGUNDA</u>.- Objeto del Contrato. El presente Contrato se refiere a las prestaciones de ..... para la construcción de .....

El CONTRATISTA se compromete a ejecutar dichas obras en estricto acuerdo con la documentación prescrita en la Cláusula Tercera de este CONTRATO y las normas oficiales actualmente vigentes en España.

<u>TERCERA</u>.- Documentos del Contrato. Se considerarán documentos del Contrato y, por tanto, vinculantes de acuerdo con el presente Contrato, a los que a continuación se relacionan, siendo el orden de prioridad entre ellos el mismo en que se citan:

El presente Contrato.

La requisición de material (RM nº .....) y todos los documentos citados en la misma, así como toda la documentación complementaria que se entregue al CONTRATISTA durante la ejecución de las obras para su correcto desarrollo.

Cuadro de precios unitarios de la oferta definitiva de fecha..... y correspondan a los documentos enviados para la solicitud de dicha oferta.

Programa de trabajo firmado por ambas partes.

Relación de precios por administración de la Oferta definitiva de fecha.....

Resto de la documentación de la Oferta del CONTRATISTA de fecha.....

En caso de contradicción entre dos documentos de los relacionados, prevalecerá el que esté en primer lugar de esta relación.

En caso de información insuficiente sobre un tema, se adoptará la que se encuentre en cualquiera de estos documentos de manera más completa y definida a juicio del PROPIETARIO.

El CONTRATISTA será responsable de las consecuencias derivadas de cualquier error que exista y que no haya sido comunicado al propietario en la comprobación de los planos que ha efectuado con anterioridad a la firma de este Contrato y también de los planos que se entreguen durante la ejecución de la obra.

CUARTA.- Planos y documentación adjunta. Los planos y documentos técnicos entregados al CONTRATISTA pertenecen al PROPIETARIO y serán utilizados exclusivamente para la realización del Trabajo. El CONTRATISTA deberá mantener y custodiar debidamente en el emplazamiento de la obra los ejemplares necesarios para la correcta ejecución del Trabajo.

Todas las dimensiones se deducirán numéricamente de las cotas de los planos.

Lo mencionado en los planos y omitido en las especificaciones, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos.

En caso de existir alguna contradicción entre lo prescrito en las especificaciones y lo señalado en los planos, se dará preferencia a lo establecido en los planos, a menos que el Propietario indique lo contrario por escrito.

De los planos de detalle y documentos complementarios que deba realizar el CONTRATISTA para las distintas actividades, cuya aprobación previa sea requerida por el PROPIETARIO, se le entregarán a éste dos copias con antelación suficiente. La aprobación del PROPIETARIO no eximirá al CONTRATISTA de sus responsabilidades emanadas del Contrato.

Los planos que realice el CONTRATISTA se ajustarán a las normas marcadas por el PROPIETARIO, tanto en lo relativo a unidades como en identificación, numeración, edición y formatos una vez aprobados dichos planos el CONTRATISTA entregará al PROPIETARIO un reproducible y tres copias debidamente firmadas.

QUINTA.- Importe de las obras. El importe final será el resultado de aplicar a las unidades de obra medidas según se indican en las Especificaciones Técnicas, los precios unitarios del Cuadro de Precios.

El presente Contrato se refiere a .....

El importe total estimado asciende en el momento de la firma a ..... euros.

En dichos precios están incluidos todos los gastos necesarios para la ejecución total de las unidades de obra correspondientes con la única excepción del I.V.A., y de acuerdo con los planos y documentación indicada en la Cláusula Tercera.

SEXTA.- Materiales y ejecución. El CONTRATISTA suministrará los materiales ajustándose en cuanto a calidades a lo prescrito en las Especificaciones Técnicas y los Planos. Cualquier cambio de materiales deberá ser aprobado previamente y por escrito por el PROPIETARIO.

Todos los materiales que no estén especificados en su correspondiente Especificación o Plano deberán ser aprobados por el PROPIETARIO por lo cual el CONTRATISTA estará obligado a presentar previamente muestras y precios de los mismos.

La maquinaria, equipo, herramientas de construcción estarán en adecuadas condiciones de uso, y será los idóneos para el trabajo a realizar, el PROPIETARIO podrá rechazar cualquiera de ellos, que a su juicio no cumpla con los requisitos exigibles de funcionamiento.

El CONTRATISTA someterá a la aprobación del PROPIETARIO todos los procedimientos de ejecución que no estén suficientemente definidos en el Contrato.

El CONTRATISTA dispondrá de personal experto en cada especialidad, para comprobar lo cual, someterá a cuantas pruebas de calificación y homologaciones especificadas considere necesarias el PROPIETARIO. El coste de dichas pruebas y homologaciones serán a cargo del CONTRATISTA.

<u>SEPTIMA</u>.- Acta de iniciación en los trabajos. Dentro de los diez días siguientes a la firma de este Contrato o de la Carta o Fax de Intención, se firmará ante un representante del PROPIETARIO la correspondiente acta donde se deja constancia de la iniciación de los trabajos, la cual automáticamente pasa a ser documento contractual y que marca el inicio de plazo de ejecución de los mismos.

<u>OCTAVA</u>.- Plazo de ejecución. Plazo de ejecución será de ..... desglosado por áreas y de acuerdo con el plan de trabajo, comenzándose a contar el tiempo a partir de la fecha de la firma del acta de iniciación de los trabajos.

<u>NOVENA</u>.- Deberes del CONTRATISTA. Entre las obligaciones del CONTRATISTA se encuentran las siguientes, cuyos costes se entiende están incluidos en los precios ofertados.

Mantener con la periodicidad que indique el PROPIETARIO las reuniones necesarias para el mejor seguimiento y cumplimiento de los trabajos del Contrato de las cuales se levantarán las correspondientes actas que se considerarán vinculantes para las partes.

La instalación, mantenimiento y retirada de los servicios temporales necesarios dejando los terrenos en las mismas condiciones que fuesen entregados por el PROPIETARIO.

Realizar la conexión con los servicios temporales, de las herramientas y equipos de construcción de cualquier tipo a los puntos de suministro de fuerza, luz y agua, indicados por el PROPIETARIO, y permitir a otros Contratistas que se encuentren trabajando en la misma zona, conectar a los mismos para su propio uso, si fuese solicitado por el PROPIETARIO, siendo de cuenta del CONTRATISTA el llegar con ellos a acuerdos para soportar los costos de estos servicios como beneficiarios de los mismos.

Suministrar en caso necesario, generadores de energía eléctrica suficiente a un costo horario previamente aprobado por el PROPIETARIO.

Construir y mantener en buenas condiciones, aquellas obras temporales necesarias para poder efectuar el CONTRATISTA los trabajos objeto del presente Contrato.

Mantener las áreas de trabajo, accesos y carreteras libres de obstáculos, tales como material, escombros y equipos de construcción que estén relacionados con los trabajos del CONTRATISTA durante la ejecución del trabajo, y almacenar o estacionar los materiales y equipos de construcción solamente en las áreas acordadas por el PROPIETARIO.

Semanalmente, y especialmente cerca de la terminación de los trabajos, limpiar las áreas de trabajo así como las zonas donde el trabajo ha sido terminado y sus zonas de servicio y almacenaje.

El CONTRATISTA designará el personal suficiente para la limpieza de las zonas en cuestión, y la limpieza se hará bajo su supervisión y a entera satisfacción del PROPIETARIO.

Realizar todos los levantamientos y planimetrías generales y de detalle, necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, partiendo de la información básica dada por el PROPIETARIO, así como vigilar y conservar todas las bases de replanteo durante el plazo de ejecución de la obra y facilitar, a su costa, los medios humanos y materiales que el propietario precise para poder realizar las comprobaciones de replanteo que estime oportunas.

Realizar el transporte, descarga, almacenamiento y movimiento de los materiales de su suministro en el propio almacén del CONTRATISTA o de los del PROPIETARIO, incluyendo todos los fletes y costes en relación con la descarga y transporte, y realizar asimismo el envío a pie de obra para su utilización.

Realizar igualmente la descarga, almacenaje, movimiento, y el consiguiente reenvío del material suministrado por el PROPIETARIO.

No retirar ningún material del almacén del PROPIETARIO ni comenzar ningún trabajo, hasta que los planos, especificaciones y listas de materiales correspondientes al mismo estén marcados como "Aprobados para Construcción".

Comprobar detenidamente todos los planos, especificaciones, listas y demás información que les sea remitida y avisar inmediatamente al PROPIETARIO sobre cualquier error, interferencias, incompatibilidad u omisión que el CONTRATISTA haya podido encontrar en los mismos. En caso de no hacerlo así, el contratista será responsable total de los errores y consecuencias que se podían haber evitado.

Ejecutar los trabajos en forma adecuada, usando equipos y materiales de buena calidad, aportando personal cualificado, capataces y especialistas en número suficiente para la buena ejecución y marcha del Trabajo, y evitando interferencias en los trabajos realizados por otros. Si en algún caso creyera aconsejable realizar algún cambio, lo propondrá por escrito al Propietario, quien, también por escrito, lo aprobará o denegará.

Cumplir todas las leyes, regulaciones y ordenanzas en vigor en especial las referentes a la Sanidad y Seguridad Social e Higiene en el Trabajo y Contaminación.

Suministrar todos los materiales, equipos de construcción, sistemas de transporte y andamiajes requeridos para la ejecución apropiada y en condiciones de seguridad del Trabajo incluyendo no como limitación, sino a título orientativo: Electrodos de soldadura (acero al carbono y aleación), oxígeno, acetileno, lubricantes, disolventes, fuel, explosivos, compresores de aire, máquinas de soldar, bombas, grúas, rodillos, extractores, forjas, hormigoneras, plantas de hormigonado, máquinas de doblar, derricks, poleas y cabrestantes, etc.

Recabar la aprobación previa del PROPIETARIO para reducir la mano de obra o retirar algún equipo del emplazamiento.

Suministrar los materiales que aunque no estén claramente especificados en la documentación adjunta a esta Contrato, puedan ser necesarios para la ejecución adecuada del Trabajo.

Proveer de material, herramientas, equipo y personal para llevar a cabo tantas pruebas de materiales, obras o instalaciones como sean exigidas por la ley o por el PROPIETARIO, incluyendo cambio de instalaciones temporales, herramientas y equipos para completar las pruebas.

Realizar todas las pruebas preliminares y finales, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, con materiales, equipo y personal todo a cargo del CONTRATISTA.

Cuando sea necesario, repetir las pruebas, especialmente cuando ello sea solicitado por las Autoridades Públicas, sin recibir compensación adicional de ningún tipo por ello.

Mantener las partes completas de trabajo según las instrucciones del PROPIETARIO, hasta la prueba final y aceptación por el mismo, y mantener las responsabilidad sobre las mismas aunque el Trabajo estuviese terminado y aceptado por el PROPIETARIO, hasta la terminación del periodo de garantía.

DECIMA.- Personal del Contratista. El Contratista deberá disponer permanentemente en Obra y mientras duren los trabajos, de un técnico debidamente cualificado, el cual será propuesto al Propietario, quien, si lo estima oportuno, dará su aprobación.

Si es requerido por el PROPIETARIO, el CONTRATISTA proveerá a su personal con cartas de identificación y/ó distintivos suministrados por el PROPIETARIO. En este caso el personal del CONTRATISTA deberá llevar sus distintivos en un sitio visible y estar en posesión de su tarjeta de identidad siempre que estén a pie de obra.

No se permitirá la entrada al emplazamiento de la obra al personal que no cumpla estos requisitos.

El CONTRATISTA entregará las tarjetas de cualificación de sus trabajadores para ser revisados por el PROPIETARIO.

El personal del CONTRATISTA deberá observar estrictamente todas las reglas y regulaciones en vigor en la obra y especialmente las referentes a la seguridad, y todas las instrucciones dadas por el PROPIETARIO a este respecto.

El PROPIETARIO puede prohibir la entrada a obra y puede ordenar la expulsión de cualquier persona o personas que no cumplan las ordenanzas, o que se niegue a cumplir cualquiera de las Cláusulas del Contrato, especialmente las que se relacionan con normas de seguridad.

<u>DECIMO PRIMERA</u>.- Relación entre Contratistas. El CONTRATISTA deberá cumplir las instrucciones dadas por el PROPIETARIO en todos los asuntos pertenecientes a sus relaciones con otros Contratistas en el Trabajo.

Las dificultades que puedan surgir de otros trabajos, que sean realizados en la vecindad de las áreas del CONTRATISTA deberán ser aceptadas por éste como un riesgo normal.

El CONTRATISTA no tendrá derecho a extras o reclamaciones que resulten de estas dificultades o condiciones, ni estas condiciones serán aceptadas como una razón de retraso o incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

El CONTRATISTA debe aceptar todas las restricciones y costes derivados de tener que trabajar con otros Contratistas en el mismo área, y se atendrá a las prioridades marcadas por el PROPIETARIO.

El CONTRATISTA renuncia a plantear reclamación alguna para resarcirse por cualquiera ineficacia resultante de lo anterior.

El PROPIETARIO actuará como árbitro en todas las controversias entre los Contratistas que afecten al Trabajo en obra. La decisión del PROPIETARIO será definitiva e inapelable.

DECIMO SEGUNDA.- Informes. El CONTRATISTA está obligado a entregar en las oficinas del PROPIETARIO o en el lugar que se designe la totalidad de los documentos que se indican en el formato titulado "documentos Requeridos y fecha".

Así mismo el CONTRATISTA suministrará durante el transcurso de los trabajos la siguiente información:

Al comienzo del Trabajo, con las actualizaciones posteriores que sean precisas, un organigrama de personal, curva de ejecución de unidades físicas, curva de horas-hombre y cuadro de disponibilidad, con fechas, de maquinaria y equipo.

Diariamente:

a) Una relación del personal empleado el día anterior indicando horas/hombre por categorías para las distintas zonas o áreas del Trabajo.

b) Informe del Trabajo realizado el día anterior indicando cantidades ejecutadas.

c) Parte del personal trabajando por administración. Esta lista deberá ser aprobada por el PROPIETARIO y servirá para comprobar las facturas mensuales de Trabajo por Administración.

Semanalmente:

a) Informe sobre la Maquinaria y Equipo empleados, en la obra.

b) Relación de personal indicando categoría laboral y número del personal del CONTRATISTA y los posibles Subcontratistas empleados en la obra y su distribución en las zonas o áreas que el PROPIETARIO indique.

Cuando lo solicite el PROPIETARIO copias de todos los pedidos de materiales que forman parte de su suministro indicando la fecha en que dichos materiales se recibirán en Obra, y la fecha y el lugar en que, en su caso, pueden ser inspeccionados antes de su envío a Obra.

En cualquier caso el coste de toda esta información estará incluido en el valor de los precios unitarios.

<u>DECIMO TERCERA</u>.- Seguimiento, Control de los Plazos de Obra y Penalidades. El desarrollo de las distintas actividades a realizar en el ámbito del presente Contrato se ajustará al programa de trabajos firmado por ambas partes.

Como garantía del cumplimiento del programa de trabajo se cumplirán los puntos siguientes:

El CONTRATISTA entregará en el plazo de quince días a partir de la fecha de la carta o fax de intención, un programa de detalle basado en el citado en el punto cuarto de la Cláusula Tercera y que servirá para el análisis de retrasos.

El CONTRATISTA presentará cada mes un análisis de la marcha de los trabajos.

El incumplimiento por causas imputables al CONTRATISTA del programa de trabajos dará lugar a aplicación de penalidades que estarán directamente relacionados con el programa de trabajo establecido, con excepción de las causas que estipulan en la Cláusula Vigésimo Octava.

Todas las penalidades son independientes y acumulativas y el límite máximo de la suma de todas las penalidades será el 10 % del importe total del Contrato.

<u>DECIMO CUARTA</u>.- Precios contradictorios. Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no figuran en la relación presentada por el CONTRATISTA, éste planteará un nuevo precio.

Los nuevos precios a fijar se basarán en los costes elementales fijados en la justificación de los precios unitarios integrados en el Contrato, y en cualquier caso en los costes que correspondiesen a la fecha de la Oferta, con objeto de poder aplicar la revisión de precios.

Ambas partes tratarán de llegar a un acuerdo antes de ejecutarse las nuevas unidades de Obra.

En caso de no existir acuerdo el CONTRATISTA ejecutará la unidad de obra, no concediéndose aumento de plazo por este concepto.

<u>DECIMO QUINTA</u>.- Revisión de precios. Las fórmulas de revisión de precios a aplicar serán las siguientes:

$$kt = 0{,}34\ \frac{Ht}{Ho} + 0{,}18\ \frac{Et}{Eo} + 0{,}18\ \frac{Ct}{Co} + 0{,}13\ \frac{St}{So} + 0{,}02\ \frac{Mt}{Mo} + 0{,}15$$

Los símbolos y la forma de aplicación serán los indicados en el B.O.E. nº 32 de 6 de Febrero de 1964 y nº 311 de 29 de Diciembre de 1970.

El Contrato se desarrollará con arreglo a los precios convenidos en éste, y por tanto no habrá lugar a revisión, cualquiera que sea la oscilación de los costos hasta que se haya certificado al menos, un veinte por ciento del presupuesto estimado incluidas las variaciones posibles según Cláusula Vigésimo Quinta, volumen de obra que no será susceptible de revisión.

El coeficiente determinado por la fórmula polinómica establecida para la revisión, será necesariamente superior a 1,025 ó inferior de 0,975, pues en caso contrario no procederá la revisión. El coeficiente oportuno se obtendrá sustituyendo en la fórmula polinómica los símbolos de los índices de precios que figuran en la misma con los valores correspondientes fijados en el Boletín Oficial del Estado para la provincia de.....para el mes de que se trata. Este coeficiente, restando o sumando 0,025 según sea superior o inferior a la unidad, será el coeficiente aplicable a las certificaciones.

Se tomarán los índices publicados por el Ministerio de Hacienda para la provincia de.....siendo los índices de origen los correspondientes al mes de la fecha de la Oferta.

En cualquier caso, el retraso de las obras por causa imputable al CONTRATISTA, se revisarán con el índice del mes que figure el programa establecido en el punto cuarto de la Cláusula Tercera del programa en vigor.

Para los trabajos por administración, se aplicará las fórmulas siguientes:

Mano de obra: $kt = 0{,}75\ \frac{Ht}{Ho} + 0{,}25$

Maquinaria: $kt = 0{,}20\ \frac{Et}{Eo} + 0{,}10 \qquad \frac{St}{So} + 0{,}70$

Teniendo los índices de revisión el mismo significado y sin aplicar deducción.

No existirá, sin embargo, el análisis de retrasos en trabajos por Administración.

<u>DECIMO SEXTA</u>.- Trabajos por Administración. Solo se efectuaran por Administración aquellos trabajos que sean solicitados por escrito por el PROPIETARIO y previo acuerdo de los medios a utilizar.

El formato y tipo de impreso será definido por el PROPIETARIO.

DECIMO SEPTIMA.- Partidas no presupuestadas. Se considerarán partidas no presupuestadas aquellas que formando parte del contenido del presente Contrato no figuran como medición específica en la Oferta del CONTRATISTA. Para la valoración de estas partidas se procederá del siguiente modo:

Las consideradas como no presupuestadas requerirán la previa medición de las unidades de obra y valoración de las mismas de conformidad con los Cuadros de Precios Unitarios ofertados o posibles Precios Contradictorios aprobados.

<u>DECIMO OCTAVA</u>.- Libro de Ordenes. Un libro de órdenes se abrirá en la fecha del Acta de Iniciación de los Trabajos y se cerrará en la fecha de la Recepción Definitiva, y lo tendrá el CONTRATISTA siempre a disposición del PROPIETARIO.

En él se anotará por el PROPIETARIO o la persona en quién delegue las órdenes, instrucciones y comunicaciones que se estimen oportunas, autorizándolas con su firma.

DECIMO NOVENA.- Mediciones mensuales. Dentro de los cinco primeros días de cada mes, el CONTRATISTA presentará un estado de mediciones en el que se reflejarán las cantidades ejecutadas, y las prestaciones de Administración efectuadas hasta el final del mes anterior. Estas últimas deberán venir acompañadas del escrito autorizándolas y el visto bueno del PROPIETARIO.

Este estado tendrá una descripción de la unidad, número de precio a que esta unidad se refiere; cuantos datos y medidas geométricas o de otro tipo sean precisos para calcular la medición total, referidas al periodo mensual en cuestión indicando el total de esta unidad realizada desde origen y el total de la medición efectuada en el mes de la fecha.

Se acompañará a la medición los Planos y croquis con los detalles precisos para su total comprensión, haciendo referencia en las hojas de medición en los sitios oportunos a dichos Planos y croquis.

Todos los documentos serán presentados en original y cuatro copias, y su aprobación se realizará en un plazo máximo de cinco días a partir de su recepción. En caso de desacuerdo en algunas mediciones de obra, se certificará lo que indique el PROPIETARIO dejando el resto para la certificación siguiente.

El CONTRATISTA está obligado a solicitar la presencia del PROPIETARIO para la toma de datos, en aquellas mediciones o prestaciones que no fueran susceptibles de posteriores comprobaciones, así como comunicar al PROPIETARIO el momento de la aparición de roca y agua.

En caso de que el CONTRATISTA no avise al Propietario para dicha comprobación de mediciones, admitirá la medición dada por el PROPIETARIO.

<u>VIGESIMA</u>.- Fianzas. El CONTRATISTA establecerá a la firma del Contrato una fianza del 10 % del importe figurado en la Cláusula Quinta en concepto de Garantía de Fiel Cumplimiento, mediante Aval Bancario.

Si el importe de las obras supera dicho valor estimado será deducido el 10 % de las correspondientes certificaciones para que ésta garantía se mantenga en dicho 10 %.

VIGESIMO PRIMERA.- Certificaciones mensuales. Los pagos se efectuarán contra certificaciones mensuales de obra ejecutada, debidamente firmada con el conforme del PROPIETARIO.

El CONTRATISTA redactará y remitirá al PROPIETARIO, en original y cuatro copias, una certificación provisional de los trabajos ejecutados en el mes anterior.

El formato de certificación se ajustará en todo momento al formato del PROPIETARIO.

Dicha certificación, que se recibirá en los veinte primeros días del mes siguiente al que se refiere la medición, contendrá relación de las mediciones previamente aprobadas por el PROPIETARIO, redacción sucinta a que se refiere dicha medición, número de orden de la unidad correspondiente y precio aplicable que figure en las relaciones de precios unitarios, o que haya sido aprobado por el PROPIETARIO.

Las mediciones que figuran en la Certificación serán las totales de cada unidad, medidas desde el origen de la obra.

Al total anterior, se le deducirán los importes anteriores ya certificados, obteniéndose con ello el importe a cobrar correspondiente al mes de la fecha.

Las certificaciones de obra se revisarán mensualmente, provisional o definitivamente, cuando así proceda, debiendo utilizarse para la revisión los últimos índices de precios publicados, si los correspondientes al mes que se refiere la certificación no hubieran sido objeto de publicación.

Cuando hayan sido publicados los índices de precios que correspondan al mes a que se refería la Certificación se procederá a la regularización definitiva de aquella revisión provisional. Las certificaciones por revisión de precios deberán cursarse en documentos aparte a la certificación ordinaria teniendo el mismo tratamiento.

Sobre el total obtenido y mensualmente, se deducirán las retenciones de garantía del 10 %, si procede de acuerdo con lo que la Cláusula Vigésima establece así como las multas a que hubiere lugar.

La aceptación de las certificaciones por el PROPIETARIO que se realizará en el plazo máximo de los diez días a partir de su recepción, no exime el CONTRATISTA. en lo que a obra certificada se refiere, de efectuar en su momento las pruebas y comprobaciones el PROPIETARIO estime oportunas, de acuerdo con lo indicado en la Cláusula Trigésimo Segunda, así como las reparaciones y/o modificaciones necesarias en caso de resultados negativos.

<u>VIGESIMO SEGUNDA</u>.- Forma de pago. El PROPIETARIO abonará al CONTRATISTA los pagos con vencimiento a ..... días de la fecha de la certificación una vez deducidas las posibles retenciones por garantía y penalidades y siempre que dichas facturas o certificaciones hayan sido conformadas por el PROPIETARIO.

Todos los pagos efectuados antes de la fecha en que tenga lugar la Recepción Provisional, se considerarán anticipo a cuenta del buen fin de la terminación del Contrato.

Todos los gastos derivados de la Forma de Pago establecida serán por cuenta del CONTRATISTA.

VIGESIMO TERCERA.- Seguros.

1.- Antes de iniciar los trabajos el CONTRATISTA se obliga a suscribir y mantener durante todo el tiempo de duración de su Contrato las coberturas de riesgos que se señalan a continuación, salvo el seguro sobre bienes preexistentes que será suscrita por el PROPIETARIO.

a) **Seguros Sociales**. El CONTRATISTA será responsable del exacto y puntual cumplimiento de las disposiciones laborales y de seguridad social que afecten al personal por él empleado en el trabajo a realizar a tenor del Contrato, el cual a todos los efectos se considera a su exclusivo cargo, quedando por consiguiente, obligado a cotizar el régimen de la Seguridad Social, según las tarifas vigentes y las que se establezcan en el futuro. Especialmente se compromete el CONTRATISTA a cubrir el riesgo de cualquier tipo de accidente del personal de referencia, a mantener en forma adecuada la pertinente documentación que las leyes exijan en materias a indemnizar y mantener al PROPIETARIO y sus representantes indemnes y libres de todo perjuicio y exentos del pago de dichas cuotas, así como de las multas originadas por falta de cotización o por incumplimiento de cualquiera otras obligaciones laborales y sociales del CONTRATISTA.

b) **Seguro de Responsabilidad Patronal.** Complementario al anterior que cubrirá las posibles diferencias entre las percepciones legales a la Seguridad Social y las también legales que puedan derivarse de una posible intervención judicial.

c) **Seguro de Responsabilidad Civil.** El CONTRATISTA se compromete a cubrir la responsabilidad civil y daños a terceros. Se consideran también como terceros a todos los demás Contratistas, Subcontratistas, el PROPIETARIO y sus representantes y personas ajenas que no estén vinculadas a ninguna de las entidades nombradas.

Esta cobertura abarca la obligación de indemnizar y eximir al PROPIETARIO y sus representantes de todo gasto y perjuicio, incluyendo minutas de abogados y otros gastos legales, que se pueden producir por responsabilidad atribuida, o bien demanda presentada ante tribunales, contra el PROPIETARIO y sus representantes por daños causados por lesiones a personas, animales o cosas, incluyendo el propio personal del PROPIETARIO y sus representantes, incluso muerte producida por dichas lesiones, o bien por daños producidos contra la Propiedad reclamados por personas o persona e imputable a vehículos, automóviles o camiones que sea o no de su propiedad, o alquilador, y que se empleen en relación con el trabajo, o por cualquier otra causa resultante o consecuente de la realización del trabajo comprendido en el presente Contrato. Tanto si dichas lesiones personales, muertes o daños contra la Propiedad fuesen bien por negligencia o cualquier otra causa de responsabilidad legal.

d) El CONTRATISTA suscribirá y será responsable asimismo, de que todos sus Subcontratistas suscriban seguro sobre daños y pérdidas materiales de la maquinaria y el equipo para la construcción. En cualquier momento durante la ejecución de los trabajos, pruebas y el mantenimiento se asegurará de que los intereses del PROPIETARIO y sus representantes queden incluidos en dichas Pólizas de Seguro.

Dentro del ámbito del Seguro de Responsabilidad Civil se entienden cubiertas igualmente las responsabilidades civiles cruzadas entre el CONTRATISTA, Subcontratista y el PROPIETARIO y sus representantes, considerándose la parte reclamante como tercero y no formando parte de la obra cuando se registre una reclamación bajo esta cobertura.

La cantidad asegurada por estos conceptos ascenderá a ....-Euros

2.- **Responsabilidad de Subcontratistas.** El CONTRATISTA es responsable de que sus Subcontratistas queden cubiertos por todos los seguros reseñados anteriormente para el CONTRATISTA por lo que asume toda la responsabilidad que pueda derivarse de su inexistencia o insuficiente cobertura.

3.- **Cobertura de todo riesgo de Construcción y Montaje**. El CONTRATISTA en nombre del PROPIETARIO y sus representantes obtendrá póliza de seguro sobre el trabajo comprendido en este Contrato, así como sobre los trabajos provisionales, incluyendo todo el material, equipo, maquinaria y otros elementos que se incorporen o puedan ser incorporados al mismo (con exclusión sin embargo, de la maquinaria y equipo de construcción propiedad del CONTRATISTA o de los Subcontratistas), incorporados a la obra, contra todo daño o perjuicio normalmente asegurables por Póliza de Seguro contra todo riesgo de la construcción (incluyendo pruebas de la planta, si las hubiese) y de forma que el PROPIETARIO y sus representantes, el CONTRATISTA y Subcontratistas estén cubiertos por la misma durante el montaje, pruebas y mantenimiento durante el Periodo de Garantía establecido en el presente Contrato.

4.- **Cobertura de bienes preexistentes.** El PROPIETARIO suscribirá póliza de seguro por un valor de daños producidos en las instalaciones preexistentes y propiedad del PROPIETARIO que se fija en un valor de .....

5.- **Cobertura de Transporte**. El CONTRATISTA exigirá al realizar el transporte de equipos, prefabricados y materiales la cobertura de todo daño que pueda sufrir en el transporte hasta destino, es decir hasta la última descarga.

Todas las Pólizas de Seguro mencionadas, deberán estar redactadas y expedidas por Compañía o Compañías de Seguros que sean aceptables por el PROPIETARIO en las que se deberá incluir la siguiente Cláusula "De cualquier propósito de cancelación, terminación o cambio de la Póliza o Pólizas cuya evidencia se certifica, se notificará por escrito con diez días de antelación al PROPIETARIO y la notificación del visto bueno por parte del mismo".

El CONTRATISTA solicitará de las compañías aseguradoras que suministren al PROPIETARIO copias de las Pólizas contratadas asimismo entregará los correspondientes comprobantes de pago de la Seguridad Social en caso de que así lo reclame el PROPIETARIO.

VIGESIMO CUARTA.- Seguridad. El CONTRATISTA es totalmente responsable de cumplir la legislación vigente en cuanto a Higiene y Seguridad en el Trabajo, y Normas sobre Contaminación, siendo de su cuenta los gastos que por estos conceptos se originen.

Asimismo cumplirá con los reglamentos de Seguridad que el PROPIETARIO tenga establecido para estas obras.

El incumplimiento o negligencia de dichos reglamentos autorizará al PROPIETARIO a tomar las medidas disciplinarias que considere convenientes, llegando hasta la expulsión de los implicados, si lo estimase oportuno.

Son a cargo del CONTRATISTA los gastos derivados de todo lo relacionado con las medidas que dicte la Inspección de Trabajo u otro organismo oficial competente.

<u>VIGESIMO QUINTA</u>.- Ampliaciones y reducciones (variaciones) de las obras o servicios. El CONTRATISTA deberá ejecutar obligatoriamente, de acuerdo con las condiciones contractuales, las variaciones que el PROPIETARIO le encargue durante la ejecución de la obra o servicio.

Regirán en tal supuesto las siguientes reglas:

a) El importe de la variación no podrá ser superior al 30 % del importe total contratado valorado a los precios de Contrato, porcentaje que será también aplicable a las variaciones pactadas sucesivas que se realicen de un mismo Contrato. El 30 % de la variación se podrá alcanzar a través de una o varias variaciones.

b) La variación modificará a todos los efectos los plazos que por ella resulten afectados, tomando como referencia para ello la última de las fechas establecidas en el Contrato para cada uno de los objetivos a que se refiere la variación, así como los rendimientos ofertados por el CONTRATISTA.

c) Dentro del plazo de diez días contados a partir de la fecha en el que PROPIETARIO hubiera comunicado la variación, el CONTRATISTA presentará un nuevo programa en que se reflejaran los cambios de toda índole que impliquen la variación. El PROPIETARIO comunicará por escrito su conformidad o reparos al nuevo programa.

d) El CONTRATISTA no podrá reclamar indemnización o compensación alguna que tenga por causa de dicha variación.

e) Salvo lo establecido en estas condiciones, se mantendrán en vigor los restantes derechos y obligaciones que las partes hayan convenido en el Contrato, o resulten de alguna definición de rango legal.

En caso de existir una variación superior al 30 % las partes negociarán nuevos precios y plazos. Concediéndose un plazo de un mes para llegar a un acuerdo, transcurrido dicho plazo sin existir acuerdo cualquiera de las partes unilateralmente podrán rescindir el Contrato sin ninguna compensación económica adicional. Liquidándose las obras según lo estipulado en la Cláusula Trigésimo Sexta, Trigésimo Séptima y Trigésimo Octava.

VIGESIMO SEXTA.- Nuevas obras y modificaciones de obras realizadas. En caso de modificaciones de obras realizadas o ejecución de nuevas obras no previstas en Contrato, como consecuencia de reformas, cambios de diseño, mejoras del mismo, decisiones del PROPIETARIO, etc., y siempre que se trate de unidades de obra definidas en Contrato o asimilables a otras definidas, los precios unitarios que regirán para ellas serán los mismos que las definidas y que figuran en el Cuadro de Precios. En otro caso se estará a lo especificado en la Cláusula Décimo Cuarta.

VIGESIMO SEPTIMA.- Permisos y licencias. El CONTRATISTA será responsable de solicitar en el momento adecuado, para no producir interferencias en el programa de ejecución, tramitar y abonar todos los gastos que se originen a consecuencia de los permisos y licencias que el CONTRATISTA precise para la ejecución de las obras, según se especifica en la Cláusula Cuadragésimo Primera.

El CONTRATISTA tendrá siempre a disposición del PROPIETARIO y siempre que éste los solicite, justificantes de estar al corriente en el pago de tasas, permisos y cánones, licencias, seguridad social, etc. necesarios para el desarrollo normal de sus propios trabajos.

VIGESIMO OCTAVA.- Fuerza mayor. Serán aquellos sucesos que no puedan preverse o que son inevitables, tales como guerra, terremoto, huracán, etc. Las huelgas de obra o del Contratista no serán consideradas como fuerza mayor.

En caso de huelga, no imputable al CONTRATISTA, éste comunicará por escrito al PROPIETARIO, el comienzo de dicha huelga, a efectos de establecer esta fecha de común acuerdo. Asimismo, será comunicada por escrito la fecha final, quedando incrementado el plazo de ejecución de la obra en el período de duración de la huelga, y concediéndose un plazo suplementario por conceptos de relanzamiento de obra, limpieza, reparaciones, etc. del 10 % sobre la duración de la huelga.

No se consideran fuerza mayor en este caso, los retrasos originados por Subcontratista o proveedores del CONTRATISTA. Asimismo, los fenómenos naturales como lluvia, hielo, viento, avenidas regulares de ríos, contra los cuales y como fenómenos previsibles que son, en el sentido de que puedan ocurrir, el CONTRATISTA ha debido prever las medidas a tomar con antelación.

Las paralizaciones de equipos o personal producidas por estos fenómenos naturales, han sido previstas por el CONTRATISTA, en cuanto a su repercusión en precio y plazo, no dando lugar, por tanto, a ningún tipo de compensación por estos conceptos.

VIGESIMO NOVENA.- Señalización y tráfico durante las obras. La señalización de las obras, accesos y zonas colindantes, deberán cumplir además del Código de Circulación vigente con las normas sobre señalización de carreteras y de otras que el PROPIETARIO indique dentro de la zona de las obras.

El CONTRATISTA instalará a su costa, cuantas vallas, protecciones, señales, marcas viales, balizas reflexivas y de otro tipo que el PROPIETARIO indique.

Los accidentes de tráfico y daños que se produzcan, imputables a las obras o su señalización, serán responsabilidad del CONTRATISTA, sin que exima de responsabilidad la aprobación o autorización del PROPIETARIO al sistema utilizado.

<u>TRIGESIMA</u>.- Subcontratación. El CONTRATISTA no podrá subcontratar ninguna parte o partes de la obra sin la previa aprobación por escrito del PROPIETARIO.

TRIGESIMO PRIMERA.- Contratación de personal. En atención a las especiales circunstancias de la oferta de empleo existente en la actualidad en la zona, el CONTRATISTA procurará la contratación de trabajadores de la misma, inscritos en las oficinas de Colocación y Empleo, en aquellos puestos que por la naturaleza del trabajo a realizar permitan dicha contratación, siempre y cuando los trabajos a realizar exijan personal adicional al de los fijos de plantilla del CONTRATISTA, o no requieran alto nivel de capacitación o especialidad del que razonablemente pueda disponerse en la susodicha zona.

El CONTRATISTA se obliga a no contratar personal de otros Contratistas que estén trabajando para el PROPIETARIO, salvo consentimiento previo de dichos Contratistas y del PROPIETARIO.

Toda baja o alta del personal del CONTRATISTA y de sus Subcontratistas deberá ser comunicada previamente al PROPIETARIO, y reflejada en los informes que en la Cláusula Décimo Segunda se relacionan.

<u>TRIGESIMO SEGUNDA</u>.- Control de Calidad de las Obras, Inspecciones, Pruebas y Ensayos. Se efectuarán todos los ensayos, controles y pruebas que se indican en las Especificaciones y de acuerdo con procedimientos que en ellas se establecen, siendo a cargo del CONTRATISTA los costes de dichos ensayos controles y pruebas.

El Contratista deberá facilitar al Propietario el acceso al Laboratorio de Obra y a aquéllos que realicen ensayos para la misma Obra. Asimismo, le facilitará también el acceso a la documentación no económica de la obra, a los distintos tajos o lugares de trabajo, y a las instalaciones de terceros donde se realicen trabajos con destino a la misma.

Para proceder al abono y la posterior recepción de cualquier unidad de obra, será imprescindible tener los resultados de Control de Calidad de la unidad correspondiente, con constancia de que cumplen los valores especificados.

En caso de efectuarse ensayos y controles que no estén definidos en la documentación tanto en tipo como en cantidad, si los resultados son desfavorables serán a cargo del CONTRATISTA, en caso contrario serán a cargo del PROPIETARIO.

Si el CONTRATISTA ejecuta alguna unidad de obra, por debajo de las condiciones estipuladas en el Contrato y el PROPIETARIO juzga, a pesar de todo, que dicha ejecución es aceptable para los fines que se pretende, podrá ser recibida provisionalmente e incluso definitivamente, pero el CONTRATISTA estará obligado a aceptar la rebaja económica en el importe de la unidad defectuosa que el PROPIETARIO indique como compensación de la calidad inferior o diferente a la ofertada.

El CONTRATISTA puede optar por aceptar esta rebaja o rehacer la unidad a su costa y de acuerdo con las condiciones del CONTRATO.

En ningún caso el rehacer una unidad defectuosa supondrá ni compensación económica ni aumento de plazo.

<u>TRIGESIMO TERCERA</u>.- Terminación de las obras y Recepción Provisional. Cuando el CONTRATISTA juzgue que todas las obras objeto del Contrato han sido terminadas, comunicará por escrito al PROPIETARIO tal extremo, y su deseo de efectuar la Recepción Provisional.

Para ello previamente, y con la suficiente antelación se establecerá en acta firmada por las partes el grado de terminación necesario para poder proceder a la Recepción Provisional de las obras.

El PROPIETARIO procederá a la Recepción Provisional de las obras en un plazo no superior a quince días contados a partir de la recepción de la comunicación del CONTRATISTA.

Si las obras se encuentran en buen estado, y de acuerdo con lo estipulado en los documentos del Contrato, para cuya comprobación el PROPIETARIO efectuará las pruebas y ensayos que estime oportunos, siendo el pago de estas pruebas de acuerdo con lo establecido en las Cláusula Trigésimo Segunda. Si los resultados son satisfactorios se redactará un acta en que se hará constar el haberse efectuado dicha Recepción Provisional y su fecha.

Dicha acta la firmarán el PROPIETARIO y el CONTRATISTA.

En caso de posibles defectos o reparos, se harán constar los mismos en dicha acta, dando un plazo razonable al CONTRATISTA para su corrección. En caso de que el PROPIETARIO juzgue que la obra se encontrase en condiciones de ser utilizada, sin impedimento alguno para su uso, y dentro de las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo y Normas sobre Contaminación vigentes, se procederá a la Recepción Provisional de la misma. En caso contrario se fijará plazo para un nuevo reconocimiento para la Recepción Provisional de las obras. Si el CONTRATISTA no hubiese efectuado dichas correcciones o reparaciones, dentro de los plazos establecidos, serán efectuadas directamente por el PROPIETARIO, con cargo a la retención por garantía.

Dichas cantidades deducidas serán aceptadas por el CONTRATISTA sin derecho a reclamación alguna.

Si con cargo a la retención por garantía no se cubriese la totalidad de las correcciones o reparaciones que, por no hacerlas dentro de los plazos establecidos el CONTRATISTA, haya tenido que realizarlas el PROPIETARIO, el CONTRATISTA se reconocerá deudor del exceso y lo satisfará al PROPIETARIO a petición de éste.

Una vez efectuadas las reparaciones o correcciones indicadas, se procederá a la redacción del acta de Recepción Provisional, que efectuará el PROPIETARIO, dándose al CONTRATISTA un plazo de diez días para su firma.

TRIGESIMO CUARTA.- Uso anticipado de las obras. El PROPIETARIO se reserva el derecho de hacer uso de ciertas obras o parte de las mismas antes de que los trabajos acordados en el presente Contrato se hayan terminado en su totalidad, ya por necesidades de explotación, ya para efectuar trabajos que no forman parte del Contrato.

Si el PROPIETARIO desea hacer uso de este derecho, comunicará al CONTRATISTA, con suficiente antelación las zonas y fechas requeridas.

Antes de las fechas indicadas se efectuará una recepción provisional de las unidades o partes de la obra acordada, redactándose el Acta correspondiente, previamente al uso de la obra por el PROPIETARIO.

<u>TRIGESIMO QUINTA</u>.- Periodo de Garantía. El Periodo de Garantía será de ..... meses contados a partir de la fecha en que el Acta de Recepción Provisional haya sido firmada por el PROPIETARIO y el CONTRATISTA.

Durante dicho plazo el CONTRATISTA subsanará todo defecto de construcción y será responsable de la conservación de los trabajos por él realizados. El PROPIETARIO señalará al CONTRATISTA un plazo razonable para la corrección de los defectos detectados, si el CONTRATISTA no cumpliera este plazo el PROPIETARIO ejecutará la obra con cargo a las retenciones por garantías.

En los casos en que se haya efectuado recepciones parciales para uso anticipado de las obras, el Periodo de Garantía de las partes recibidas comenzará a contarse a partir de la fecha de las respectivas recepciones parciales.

TRIGESIMO SEXTA.- Liquidación de las Obras. Recibidas provisionalmente las obras, el CONTRATISTA presentará al PROPIETARIO una certificación final valorada de acuerdo con los términos del Contrato, acompañada de su correspondiente medición y toda la documentación técnica (tales como planos "as built", informes de resultados de prueba, ensayos, etc.) que no hayan sido presentados durante el transcurso de las obras y que se citan en los documentos contractuales.

En el plazo de un mes el PROPIETARIO contestará al CONTRATISTA con su aceptación o reparos.

Una vez aprobada la liquidación de las obras podrá ser extendida, en su caso, la oportuna certificación por el resto de la obra, que según la liquidación aprobada resulte pendiente.

<u>TRIGESIMO SEPTIMA</u>.- Recepción Definitiva. Dentro del mes siguiente al cumplimiento del Periodo de Garantía, se procederá a la recepción definitiva de la obra, con la concurrencia del PROPIETARIO y el CONTRATISTA.

Si las obras se encuentran en condiciones de ser recibidas, a juicio del PROPIETARIO, se recibirán con carácter definitivo, quedando el CONTRATISTA relevado de toda responsabilidad, salvo la referente a vicios ocultos de la construcción o incumplimiento doloso del Contrato por parte del CONTRATISTA según lo estipulado en el Código Civil, a cuyos efectos el CONTRATISTA responderá de estos daños y perjuicios durante un período de diez años. Transcurrido este plazo, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del CONTRATISTA.

En caso de encontrarse la obra en condiciones de no ser recibida, el PROPIETARIO procederá a dictar al CONTRATISTA las oportunas instrucciones para la debida reparación de los defectos, con señalamiento de un nuevo y último plazo para el debido cumplimiento de sus compromisos.

Durante el transcurso de dicha ampliación de plazo, regirán las mismas normas establecidas en la Cláusula Trigésimo Tercera.

<u>TRIGESIMO OCTAVA</u>.- Liquidación Definitiva. Dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de la Recepción Definitiva, se efectuará la Liquidación Definitiva por el PROPIETARIO.

El CONTRATISTA indemnizará y mantendrá al PROPIETARIO fuera de toda reclamación, cargas, responsabilidad de obreros, suministradores de materiales y de cualquiera y de todas las reclamaciones y derechos de retención, retenciones, responsabilidades, embargos, incautaciones, pleitos o cargas sobre las obras y/o sobre el lugar de emplazamiento, que se originen de las obras y reparaciones realizadas o por realizar y de materiales suministrados por el CONTRATISTA bajo este Contrato.

El CONTRATISTA eximirá de responsabilidad al PROPIETARIO frente a todas las reclamaciones presentadas por terceros que tengan por base, daños a la PROPIEDAD, muerte o heridas de personas o animales, así como de los costos y gastos judiciales y extrajudiciales a que den lugar, incluidos los honorarios de abogados y procurador.

Si en cualquier momento el PROPIETARIO tuviera evidencia de responsabilidad, cargos, reclamaciones, etc., y a su sola discreción, tendrá el derecho de aplicar cualquier cantidad retenida para la satisfacción o pago de tales responsabilidades, cargos, reclamaciones o derechos. Si la indemnización que debiera satisfacer por estos conceptos el PROPIETARIO fuese superior a las cantidades retenidas, el CONTRATISTA se obliga a indemnizar al PROPIETARIO las cantidades no cubiertas por las antedichas retenciones.

El CONTRATISTA indemnizará al PROPIETARIO por los daños y perjuicios originados al mismo por cualquier causa, cuando tales daños sean causados por el CONTRATISTA, sus agentes, operarios o empleados o en general acontezcan por cualquier género de culpa o negligencia del CONTRATISTA.

Se procederá a la valoración de las obras y trabajos ejecutados durante el plazo de garantía que sean de abono o cargo al CONTRATISTA.

En el plazo de treinta días, el CONTRATISTA dará su conformidad o expondrá sus reparos a dicha Liquidación Definitiva.

El CONTRATISTA entregará al PROPIETARIO en este momento, escrito en que manifieste haber liquidado toda clase de pagos con personal, suministradores, entidades u organismos y relacionados con el presente Contrato.

Una vez aprobada por el PROPIETARIO y el CONTRATISTA la Liquidación Definitiva, se procederá a la devolución del saldo de las retenciones por garantía y avales una vez tenidos en cuenta los posibles cargos o retenciones por penalidades y correcciones de defectos.

TRIGESIMO NOVENA.- Suspensiones temporales o definitivas. Las suspensiones temporales o definitivas podrán ser totales o parciales, según se refieran a la totalidad de las obras y prestaciones que realiza el CONTRATISTA, o solamente a una parte de ellas de clara definición y separable, en su ejecución, del conjunto

Suspensión temporal imputable al CONTRATISTA.

El CONTRATISTA será responsable de la suspensión temporal, total o parcial en los siguientes casos:

Cuando sin mediar aviso u orden escrita del PROPIETARIO ni haberse producido alguna de las causas de fuerza mayor, citadas anteriormente paralice las obras o trabajos contratados, por un plazo superior a cinco días hábiles.

Cuando por causas imputables al CONTRATISTA, el PROPIETARIO ordene la suspensión. De existir contradicción con el CONTRATISTA, la responsabilidad se determinará, en su caso, con arreglo al procedimiento que se indica en la Cláusula Cuadragésimo Tercera.

Una vez iniciadas nuevamente las obras por el CONTRATISTA reparará a su cargo todos los posibles daños que afecten a las obras en ejecución no teniendo derecho a prórroga alguna en el plazo de las obras.

Suspensión temporal imputable al PROPIETARIO.

Si la suspensión temporal de los trabajos y obras obedeciesen a una orden del PROPIETARIO motivada por causas imputables al mismo, el CONTRATISTA tendrá derecho a la correspondiente indemnización por aquellos gastos directos que efectivamente se hayan producido, o bien instar la resolución del Contrato si la suspensión de las obras o trabajos contratados, es total y una duración superior a 30 días o si los efectos fuesen irreparables.

Siempre que se produzca una suspensión temporal, el PROPIETARIO y el CONTRATISTA suscribirán un acta en la que expondrán las causas y razones que la motivan, con indicación de la parte contratante que la solicite.

En el acta quedará constancia de las unidades de obra realizadas, situación de los trabajos y cuantos datos se consideren necesarios para fijar la posición respectiva de las partes en el momento de la suspensión.

Resueltas las causas que motivaron la suspensión temporal, las partes suscribirán igualmente un acta de reanudación, que indicará la fecha en que tendrá lugar y aquellos datos que consideren conveniente incluir para la mejor definición del futuro programa de trabajos.

Suspensión definitiva imputable al CONTRATISTA.

Parcial de la obra.

Se entiende que se produce una suspensión parcial y definitiva de las obras cuando o bien ha sido así comunicado por el CONTRATISTA o han transcurrido tres semanas después del seguimiento efectuado por el PROPIETARIO de las obras suspendidas.

En este caso el PROPIETARIO aplicará una penalidad al CONTRATISTA igual al importe de la fianza de las obras en suspensión segregándose automáticamente del Contrato dichas obras.

Se establecerá la correspondiente acta indicando el estado actual de las obras para proceder a su recepción y liquidación.

Total de la obra.

En este caso es causa de la resolución del Contrato aplicándose lo indicado de la Cláusula Cuadragésima.

Suspensión definitiva imputable al PROPIETARIO.

El PROPIETARIO comunicará por escrito al CONTRATISTA la parte de la obra que quede en suspensión y se aplicará lo establecido en la Cláusula Vigésimo Quinta.

<u>CUADRAGESIMA</u>.- Causas de resolución del Contrato. Las causas de resolución del Contrato por parte del PROPIETARIO serán las siguientes:

La extinción de la personalidad jurídica del CONTRATISTA

La quiebra o suspensión de pagos del CONTRATISTA.

La falta de aportación por el CONTRATISTA del personal, equipo de maquinaria e instalaciones a que se comprometió, o que sean necesarias para las obras y acordadas con el PROPIETARIO.

Se hace constar que el equipo ofertado por el CONTRATISTA es el suficiente para que se cumpla el plan previsto. El CONTRATISTA solicitará autorización del PROPIETARIO para retirar de la obra cualquier máquina adscrita a la misma.

En caso contrario el CONTRATISTA se verá obligado a incrementar los equipos para poder cumplir los plazos establecidos considerándose dicha maquinaria como adscrita a la obra.

La suspensión definitiva de la obra por el CONTRATISTA sin orden escrita del PROPIETARIO, ni haberse producido causa de Fuerza Mayor, según se define en la Cláusula Vigésimo Octava.

Las variaciones superiores al 30 % en el importe de las obras y siempre que no exista acuerdo previo en precios y plazos.

La existencia de defectos graves en la ejecución material de las obras.

Tienen la consideración de defectos graves aquellos que puedan entrañar disminución en la duración o resistencia previstas para las obras o instalaciones, o que afecten a la seguridad en la ejecución.

La omisión de contratar y mantener en vigor las Pólizas de seguros citadas en este Contrato.

La falta de pago de las penalidades pactadas.

Retraso en el plazo de ejecución superior al 10 % de los plazos parciales en los cuales existan penalidades o en el plazo total.

El incumplimiento de otros compromisos contractuales.

La existencia de cualquiera de estas causas, será apreciada libremente por el PROPIETARIO, sin perjuicio de las acciones que el CONTRATISTA estime oportunas.

Cuando una de estas causas se presente, el PROPIETARIO podrá resolver, total o parcialmente, en cuanto a la parte incumplida del Contrato, con pérdida de la fianza aplicable a la parte rescindida.

Si el PROPIETARIO apreciase la existencia de alguna de las causas que facultan para rescindir el Contrato y así lo decidiese, deberá comunicárselo por escrito al CONTRATISTA en el plazo de diez días.

La resolución del Contrato por decisión del PROPIETARIO y por causas imputables al CONTRATISTA, producirá los siguientes efectos:

Con la asistencia y conocimiento del CONTRATISTA y en documento fehaciente, se realizará la definición de las obras realizadas y de los materiales acopiados por el CONTRATISTA.

Se procederá a levantar un acta de Recepción Provisional de los trabajos ejecutados, dejando constancia de la conformidad o de las deficiencias observadas por el PROPIETARIO en las prestaciones realizadas hasta aquel momento.

El PROPIETARIO suspenderá el pago de las cantidades pendientes de cobro por el CONTRATISTA hasta efectuar la Liquidación Definitiva.

El PROPIETARIO se considera resarcido de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el CONTRATISTA con la ejecución de la fianza, y la totalidad de las penalidades que se establecen en el Contrato sin tener el CONTRATISTA derecho a reclamación alguna.

En el plazo de un mes después de la notificación el PROPIETARIO podrá entrar en las obras y tomar posesión de ellas y de los materiales acopiados por el CONTRATISTA quien solicitará por escrito la retirada de su maquinaria.

Si el PROPIETARIO retuviese la maquinaria del CONTRATISTA para proseguir los trabajos, lo hará a título de arrendatario, con facultad de subarriendo, abonando al CONTRATISTA la cantidad que convenga con él. En caso de discrepancia sobre precios, se someterá al arbitraje regulado en la Cláusula Cuadragésimo Tercera.

Las causas para la resolución del Contrato por parte del CONTRATISTA serán las siguientes:

La quiebra o suspensión de pagos del PROPIETARIO.

La suspensión definitiva por causas imputables al PROPIETARIO.

El retraso injustificado, de acuerdo con los términos del presente Contrato, superior a tres meses en los pagos del precio convenido.

Si el CONTRATISTA apreciase la existencia de alguna de las causas que le facultan para rescindir el Contrato, y así lo decidiese, deberá comunicarlo por escrito al PROPIETARIO en el plazo de diez días. En cualquier caso el CONTRATISTA podrá optar por rescindir el Contrato o negociar nuevas condiciones contractuales.

La resolución del Contrato decidida por el CONTRATISTA producirá los siguientes efectos:

De modo fehaciente se levantará acta de la situación de los trabajos realizados y de los materiales acopiados en el momento de suspenderse su ejecución.

El CONTRATISTA requerirá al PROPIETARIO para que realice la Recepción Provisional de los trabajos efectuados levantando acta en la que detalle la conformidad o reparos del PROPIETARIO sobre los mismos.

Se realizará una valoración de la obra ejecutada a la fecha de la comunicación al CONTRATISTA así como la valoración de todos los acopios tomando como base la justificación de precios. El CONTRATISTA presentará presupuesto de costes indirectos de acuerdo con la justificación de precios desglosados en gastos fijos y variables y se aplicará el porcentaje de la obra no ejecutada a los gastos fijos y el porcentaje de plazo pendiente a los gastos variables.

En aquellos casos en que tanto el PROPIETARIO como el CONTRATISTA declaren resuelto el Contrato, se procederá a efectuar la Recepción Provisional de aquellas obras o servicios que hasta entonces hubiera ejecutado o construido el CONTRATISTA.

De dicha Recepción Provisional se levantará la correspondiente acta, que deje constancia del estado en que se encontraba la obra o servicio en el momento de la resolución.

Posteriormente se procederá a extender el acta de Recepción Definitiva con los mismos requisitos y condiciones expuestas en este Contrato.

CUADRAGESIMO PRIMERA.- Gastos derivados del Contrato. Son de cuenta del PROPIETARIO y no están en los precios del CONTRATISTA.

El pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.).

El trámite y pago de los permisos precisos para poder comenzar las obras.

Los seguros que se indican en el presente Contrato, que son a cargo del PROPIETARIO.

Serán por cuenta del CONTRATISTA los siguientes gastos:

Los seguros que se indican en el presente Contrato que son a cargo del CONTRATISTA.

Todos los permisos, licencias, cánones, precisos para llevar a cabo la ejecución de las obras.

CUADRAGESIMO SEGUNDA.- Escritura Pública. A petición de una de las partes, se puede elevar este Contrato a escritura pública, siendo de cuenta del Solicitante los gastos e impuestos que por este concepto se deriven, salvo que esté motivado por incumplimiento de las obligaciones contractuales de la otra parte, en cuyo caso lo pagará la parte causante.

<u>CUADRAGESIMO TERCERA</u>.- Cuestiones o diferencias de carácter litigioso. Para la solución de las cuestiones o diferencias tanto de carácter técnico como económico, que puedan derivarse del cumplimiento del presente Contrato, se estará a lo previsto en la Ley de Arbitraje Privado de Diciembre de 1.953. El arbitraje será de equidad y se celebrará en Madrid.

En su caso, las partes se someten a la jurisdicción ordinaria de los Tribunales de Madrid.

POR EL PROPIETARIO	POR EL CONTRATISTA
Fdo.: .....……..	Fdo.: …….....

A N E X O S

MODELO DE AVAL
(Soporte de la Garantía de Calidad)

El Banco ..... domiciliado en ..... y en su representación D. ..... con poderes suficientes para obligarle en este acto.

A V A L A

tan ampliamente como en derecho se requiera, con carácter solidario y con expresa renuncia a los beneficios de división y excusión, a ..... (Razón Social del CONTRATISTA) ..... con domicilio en ..... (Domicilio y población de la Razón Social del CONTRATISTA) ..... ante ..... con domicilio social en ..... hasta un límite máximo de euros ..... (Letra y número).

Esta Aval se establece como soporte de las obligaciones y responsabilidades asumidas por ..... (Razón Social del CONTRATISTA) ..... y derivadas del contenido de la Cláusula "Periodo de Garantía" del Contrato nº ..... firmado por ..... con ..... (Razón Social del CONTRATISTA) .....

En virtud de todo el expresado anteriormente, este Banco ..... se compromete a pagar a ..... contra la presentación de una simple petición por escrito de persona con poder suficiente para ello, cualquier cantidad solicitada hasta el importe total de la presente Garantía, sin que sea admisible excusa alguna, incluida la oposición del avalado, para la ejecución de este Aval.

La Garantía que consta en el presente documento es irrevocable y expira a todos los efectos en el momento en el que cesen las obligaciones y responsabilidades derivadas de la Cláusula "Periodo de Garantía" del Contrato Referenciado.

El firmante del presente Aval está debidamente autorizado para representar y obligar al BANCO ..... siendo ésta una de las operaciones que, a tenor de los estatutos por los que se rige, puede el mismo realizar legalmente por constituir uno de sus fines.

Madrid ..... de ..... de 20.....

MODELO DE AVAL
(Soporte de la Garantía de Fiel Cumplimiento)

El Banco ..... domiciliado en ..... y en su representación D. ..... con poderes suficientes para obligarle en este acto.

A V A L A

tan ampliamente como en derecho se requiera, con carácter solidario y con expresa renuncia a los beneficios de división y excusión, a ..... (Razón Social del CONTRATISTA) ..... con domicilio en ..... (Domicilio y población de la Razón Social del CONTRATISTA) ..... ante ..... con domicilio social en ..... hasta un límite máximo de euros ..... (Letra y número).

Esta Aval se establece como soporte de la Garantía de Fiel Cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades asumidas por ..... (Razón Social del CONTRATISTA) ..... y derivadas del Contrato nº ..... firmado por ..... con ..... (Razón Social del CONTRATISTA) .....

En virtud de todo el expresado anteriormente, este Banco ..... se compromete a pagar a ..... contra la presentación de una simple petición por escrito de persona con poder suficiente para ello, cualquier cantidad solicitada hasta el importe total de la presente Garantía, sin que sea admisible excusa alguna, incluida la oposición del avalado, para la ejecución de este Aval.

La Garantía que consta en el presente documento es irrevocable y expira a todos los efectos quince (15) días después de la fecha de realización de la Recepción Provisional del Contrato Referenciado.

El firmante del presente Aval está debidamente autorizado para representar y obligar al BANCO ..... siendo ésta una de las operaciones que, a tenor de los estatutos por los que se rige, puede el mismo realizar legalmente por constituir uno de sus fines.

Madrid ..... de ..... de 20.....

MODELO CERTIFICADO DE DEPOSITO

D. _____ con D.N.I. nº _____ de profesión _____ en su calidad de _____, de la empresa _____. según poderes otorgados por escritura ante el Notario D. _____ con el número de Protocolo _____ y actualmente en vigor.

C E R T I F I C A

Que los materiales que a continuación se detallan, y que han sido facturados por esta empresa según factura nº _____ amparada en el pedido nº _____, son de la entera propiedad de la INTECSA- UHDE INDUSTRIAL, S.A., y que se encuentran en nuestros almacenes en calidad de depósito, por lo que dicha empresa podrá retirarlos cuando estime oportuno, sin coste adicional alguno.

(Relación de los Materiales)

Y para que conste a los efectos oportunos, se firma el presente certificado en _____ a _____ de _____ de 20_____